

[별지 6호 서식]

※ 자연사정보콘텐츠의 특성에 따라 계약내용을 추가·조정할 수 있음

국립중앙과학관 자연사정보콘텐츠 이용계약서
- 상업적 이용 -

국립중앙과학관("갑"이라 한다)과 _____(이하"을"이라 한다)은 "갑"이 보유하고 있는 _____(이하 "정보콘텐츠"라 한다)의 이용에 관해 아래와 같이 이용허락 계약을 체결한다.

제1조 (목적) 본 계약은 "갑"이 보유하고 있는 정보콘텐츠를 "을"이 제품의 생산 및 판매 등에 이용할 수 있도록 정보콘텐츠의 제공, 이용권리, 정보 이용 대금 등 관련 사항을 규율함을 목적으로 한다.

제2조 (대상 정보콘텐츠 및 이용목적) "갑"이 "을"에게 제공하는 정보콘텐츠는 아래와 같다.

1. 정보콘텐츠명 :
2. 세부 정보 :
3. 정보 형태 :
4. 용량(건수) :
5. 이용 목적 :

제3조 (계약기간) ① 본 계약의 계약기간은 계약일로부터 _____년 _____월 _____일까지로 하되, 쌍방의 합의에 의해 연장할 수 있다.

② 제1항의 계약기간 만료 1개월 전에 "을"이 계약연장의 의사를 서면으로 "갑"에게 통보하고 "갑"이 이를 인정한 경우 본 계약은 1년간 연장된다.

제4조 (이용권리의 범위) ① "갑"은 제2조에 의한 정보콘텐츠의 이용에 관하여 다음 각 호의 이용권리를 비독점적으로 "을"에게 허락한다.

1. 정보콘텐츠의 전부 또는 일부에 대한 복제 행위
2. 정보콘텐츠를 이용한 2차적 저작물의 작성
3. 2차적 저작물의 복제, 방송, 전송, 전시, 배포, 공연 행위

② "을"의 이용권리는 제2조 5호에서 규정하는 이용 목적에 합치되는 범위 내에서만 허락되며, 정보콘텐츠 원본의 재배포, 본 조에서 규정하는 이용권리를 양도 또는 담보의 목적으로 제공하는 행위 등은 할 수 없다.

③ 제1항 각 호의 권리 및 제공된 정보콘텐츠를 이용한 결과 생산되는 2차적 저작물을 포함한 각종 결과물(이하 '관련 결과물'이라 한다.)에 대한 제반 권리는 본 계약기간 내에만 행사할 수 있다.

제5조 (지적재산권의 귀속) "갑"이 제공한 일체의 정보콘텐츠 및 제공된 정보콘텐츠를 이용한 결과 발생하는 각종 결과물에 대한 지적재산권과 민법상의 소유권 등 각종 권리는 "갑"에 귀속하는 것을 원칙으로 한다. 단, 제공된 정보콘텐츠를 이용한 결과 발생하는 각종 결과물에 대한 지적재산권과 민법상의 소유권 등 각종 권리는 "갑"과 "을"이 협의하여 달리 정하는 경우에는 이에 따르는 것으로 한다.

제6조 (이용의 제한) "을"은 정보콘텐츠와 관련 결과물의 대내외적 이용에 있어 다음 각 호에 해당하거나 해당될 우려가 있는 경우 이를 이용할 수 없다.

1. 사회통념상 인정되지 않는 경우
2. 개인의 기본적 인권을 침해하는 경우
3. 사업계획서 상에 기재한 내용과 다르게 이용하는 경우

제7조 (정보콘텐츠의 제공) ① "갑"은 제2조에 의한 정보콘텐츠를 "을"에게 제공함에 있어 "갑"이 사전에 정해 놓은 제공방법으로 제공하는 것을 원칙으로 한다. 단, "을"의 별도의 요청이 있는 경우 "을"의 이용의 편의성을 최대한 반영하여 제공할 수 있다.

② 제1항 단서에 해당하는 경우 정보콘텐츠의 제공에 있어 "갑"의 가공·편집 등이 필요한 경우에는 그 소요되는 비용(이하 "수수료"라 한다)은 "을"이 부담하며 이 경우 수수료는 실비를 원칙으로 한다.

제8조 (정보콘텐츠의 이용 대가 등) ① 정보콘텐츠의 이용 대가는 착수기본료(Initial Payment)와 관련 결과물의 판매 등에 대한 매출정률사용료(Running Royalty)로서 구성된다.

② "을"은 착수기본료로 금(_____)원정 (₩_____)을 "갑"에게 지급한다.

③ "을"은 매출정률사용료로 판매수입의 (_____)를 "갑"에게 지급한다.

④ "을"은 정보콘텐츠 제공 수수료로 금(_____)원정 (₩_____)을 "갑"에게 지급한다.

제9조 (이용 대가 등의 지급) ① "을"은 제8조 제2항의 착수기본료 및 제4항의 정보콘텐츠 제공 수수료를 본 계약 체결 후 ()일 이내에 "갑"에게 지급하여야 한다.

② "을"은 제8조 제3항의 매출정률사용료를 판매개시일로부터 계약기간 동안 매년 ()까지 "갑"에게 지급하여야 한다. 단, "을"의 판매수입이 관련 결과물의 개발에 투입된 비용에 미치지 못한 경우나 기타 "을"의 일정기간 이익을 보전해줄 필요가 있다고 "갑"이 인정하는 경우에 "갑"은 매출정률사용료의 지급을 면제할 수 있다.

③ "을"이 제2항의 지급기일을 정당한 사유없이 지키지 않을 경우에 "갑"은 연체이자를 지급토록 할 수 있으며, 이 때의 연체이자율은 지급 당시에 "갑"이 거래하는 주거래 은행의 연체 이자율을 적용할 수 있다.

④ 매출정률사용료가 발생하였음에도 불구하고 제2항의 기간동안 "을"이 "갑"에게 매출정률사용료를 납부하지 아니하여, 향후 발견되었을 경우 과학관은 "을"에게 당해연도 매출

정률사용료의 2배를 납부하게 할 수 있다.

⑤ 제4항의 경우 손해배상 청구에 영향을 미치지 않는다.

⑥ 본 조에서 규정하고 있는 정보이용 대가 등의 지급에 관하여 특약이 있는 경우 그에 따른다.

⑦ 본 계약기간 중 제14조에 의해 계약이 해지되는 경우 또는 기타 "을"을 귀책사유로 정보콘텐츠의 이용을 중단하는 경우 "갑"은 제8조에 의해 기 제공받은 이용 대가 등을 환불하지 아니한다.

제10조 (판매수입의 계산기준) ① 제8조 제3항의 판매수입은 일반적으로 공정, 타당하다고 인정된 기업회계 원칙 및 재무제표 규칙에 의하여 작성된 손익계산서의 매출액으로 한다. 또한, 손익계산서의 매출액으로 본 계약에 의하여 생산되는 제품의 판매수입을 확정하지 못할 경우에는 매출액 명세서를 기준으로 하고, 매출액 명세서로서도 판매수입을 확정하지 못할 경우에는 "갑"의 조사에 의하여 결정한다.

② "을"은 본 계약에 의하여 제공된 정보콘텐츠 및 관련 결과물을 타 정보콘텐츠 또는 기술과 결합하여 판매할 경우, 본 계약에 의하여 생산·판매하는 제품이 단독으로 판매될 때의 시장가격을 매출액으로 한다.

제11조 (의무 사항) ① "을"은 갑이 제공한 정보콘텐츠를 이용한 결과물로 수행되는 서비스 상품, 연구성과 발표 등 정보콘텐츠의 이용 및 서비스 현황에 대하여 (분기별)로 "갑"에게 서면 보고하여야 한다.

② "을"은 본 정보콘텐츠 및 이를 이용한 제품을 출시하거나 또는 연구 성과를 발표하는 경우 "국립중앙과학관의 정보콘텐츠를 이용한 결과물"이라는 취지의 내용을 포함시켜야 한다.

③ "갑"과 "을"은 본 계약에 근거하여 알게 된 상대방의 비밀정보를 제3자에게 공개해서는 아니된다. 단, 불가피하게 제3자에게 공개해야 하는 경우 사전에 상대방에게 서면으로 동의를 얻어야 한다.

④ "을"은 계약기간 동안 매년 _____ 월 _____ 일까지 연간 판매수입을 증빙하는 로열티 (Royalty) 감사보고서 등 자료 1부를 "갑"에게 제출하여야 한다.

제12조 (면책 사항) 정보콘텐츠 및 관련 결과물의 하자과 이로 인해 발생한 모든 손해에 대해 "갑"은 일체의 책임을 부담하지 않는다.

제13조 (계약 내용의 변경) ① "을"은 인수·합병 등에 의해 본 정보콘텐츠 이용권리자에 변경이 발생한 경우, "갑"에게 사전에 서면으로 통지하며 동의를 얻어야 한다.

② 기타 본 계약의 일부를 개정 또는 보완할 필요가 있을 경우, "갑"과 "을"은 상호 서면 합의에 의하여 본 계약의 내용을 변경할 수 있다.

제14조 (계약의 해지) ① "갑"은 계약기간 중이라도 "을"이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 "을"에 대하여 서면에 의한 통지로서 본 계약을 해지할 수 있다. 이 때 "갑"이 "을"에

대한 해지의 통지를 발송한 날에 본 계약은 종료된 것으로 본다.

1. 제4조 제1항에서 인정하고 있는 권리범위를 벗어나 이용한 경우
2. 제4조 제2항에서 금지하고 있는 행위를 한 경우
3. 제6조에서 제한하고 있는 행위를 한 경우
4. 제8조에 의한 정보이용 대가 또는 수수료를 납부하지 않는 경우
5. 제11조에 의한 의무사항을 이행하지 않는 경우 또는 불성실하게 이행한 경우
6. "을"이 영업을 양도하거나 인수·합병될 경우 또는 회사청산, 회사정리 절차에 들어가는 경우
7. "을"이 계약에서 규정하고 있는 사항 또는 관계 법령을 위반한 경우
8. 기타 "을"이 계약을 지속하는 것이 어려울 것으로 판단되는 경우

제15조 (계약 종료 후의 조치) ① 본 계약이 종료한 경우 제4조에서 부여하고 있는 이용권리는 즉시 소멸하는 것으로 한다.

② "을"은 본 계약이 종료한 날로부터 ____일 이내에 본 계약에 근거하여 제공된 정보콘텐츠 및 제4조 각 호의 권리에 근거하여 생산된 복제물, 2차적 저작물 등을 "갑"에게 반환 또는 파기하여야 한다.

③ 제2항에 의해 반환 또는 파기하는 경우 "을"은 당해 정보가 "을"의 연구기기 등으로부터 완전히 제거되었음을 증명하는 파기증명서를 "갑"에게 제출해야 한다.

④ 본 계약의 종료 후에도 제4조 제3항에 의한 권리 행사의 유효기간 제한, 제5조에 의한 지적재산권 귀속, 제11조 제3항에 의한 비밀유지 의무, 제12조에 의한 면책 사항은 유효하게 존속하는 것으로 한다.

제16조(손해배상 등) ①다음 각 호의 사항에 해당되는 경우 "갑"은 저작권법, 컴퓨터 프로그램보호법 등 기타 관계법령에 의거하여 민·형사상 소송을 제기할 수 있다.

1. 제14조 각 호의 사유로 계약이 해지되는 경우
 2. 제15조에서 규정하고 있는 조치를 이행하지 않는 경우
 3. 계약의 해지 또는 계약기간이 종료된 이후에 제4조 제3항의 관련 결과물에 대한 권리를 행사하는 경우
- ②"을"의 고의 또는 과실로 "갑"에게 손해가 발생한 경우에는 "을"은 제1항에 의한 형사상 책임과 별도로 손해배상의 책임이 발생하며 이 경우 채무불이행 또는 통상의 직접 손해액을 배상하여야 한다.

제17조 (불가항력) 본 계약의 이행에 있어 천재지변 또는 기타 불가항력인 사유로 인하여 발생한 손해 또는 손실에 대해서는 서로 책임을 지지 아니한다.

제18조 (해석) ① 본 계약에 명시되지 아니한 사항 및 본 계약의 해석상 이의가 있을 때에는 "갑"의 해석에 따르는 것을 원칙으로 한다.

② 계약의 당사자는 본 계약의 내용을 신의성실에 의거하여 준수하여야 한다.

③ 본 계약서에서 명시되지 않은 부분에 대하여는 관련 법규 및 상관습에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우 "갑"의 주소지 관할 지방법원을 그 관할로 하여 재판함으로써 해결한다.

제20조 (특약사항) 상기 계약일반사항 이외에 "갑"과 "을"은 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 특약사항이 본문과 상충되는 경우에는 특약사항이 우선하여 적용된다.

--

위와 같이 본 계약이 유효하게 성립하였음을 각 당사자는 증명하면서 본 계약서 2통을 작성하여, 각각 서명(또는 기명)날인 후 "갑"과 "을"이 각각 1통씩을 보관한다.

붙임 : 사업계획서

20 년 월 일

(“갑”)
(“을”)

기관명 :	기관명 :
주 소 :	주 소 :
대표자 : (인)	대표자 : (인)

※ 정보콘텐츠 특성에 따라 계약내용을 추가·조정할 수 있음

국립중앙과학관 자연사정보콘텐츠 이용계약서

- 비상업적 이용(연구목적) -

국립중앙과학관(“갑”이라 한다)과 _____(이하“을”이라 한다)은 “갑”이 보유하고 있는 _____(이하 “정보콘텐츠”라 한다)의 이용에 관해 아래와 같이 이용허락계약을 체결한다.

제1조 (목적) 본 계약은 “갑”이 보유하고 있는 정보콘텐츠를 “을”이 비영리적 목적으로 이용할 수 있도록 정보콘텐츠의 제공, 이용권리 등 관련 사항을 규율함을 목적으로 한다.

제2조 (대상 정보콘텐츠 및 이용목적) “갑”이 “을”에게 제공하는 정보콘텐츠는 아래와 같다.

1. 정보콘텐츠명 :
2. 세부 정보 :
3. 정보 형태 :
4. 용량(건수) :
5. 이용 목적 :

제3조 (계약기간) ① 본 계약의 계약기간은 계약일로부터 _____년 _____월 _____일까지로 하되, 쌍방의 합의에 의해 연장할 수 있다.

② 제1항의 계약기간 만료 1개월 전에 “을”이 계약연장의 의사를 서면으로 “갑”에게 통보하고 “갑”이 이를 인정한 경우 본 계약은 1년간 연장된다.

제4조 (이용권리의 범위) ① “갑”은 제2조에 의한 비영리 목적의 정보콘텐츠 이용에 관하여 다음 각 호의 이용권리를 비독점적으로 “을”에게 허락한다.

1. 백업 또는 보존 목적으로 정보콘텐츠를 임의의 매체에 1부 복제하는 행위
2. “을”의 이용 및 “을”이 소속하고 있는 연구실 또는 연구집단 등 “을”의 지휘감독 하에 있는 과학관의 이용

② “을”의 이용권리는 제2조 5호에서 규정하는 이용 목적에 합치되는 범위 내에서만 허락되며, 정보콘텐츠 원본의 재배포, 2차적 저작물의 작성, 제1항에서 규정하는 이용권리를 양도 또는 담보의 목적물로 제공하는 행위 등은 할 수 없다.

제5조 (지적재산권의 귀속) “갑”이 제공한 일체의 정보콘텐츠 및 제공된 정보콘텐츠를 이용한 결과 발생하는 각종 결과물에 대한 지적재산권과 민법상의 소유권 등 각종 권리는 “갑”에 귀속하는 것을 원칙으로 한다. 단, 제공된 정보콘텐츠를 이용한 결과 발생하는 각종 결과물에 대한 지적재산권과 민법상의 소유권 등 각종 권리는 “갑”과 “을”이 협의하여 달리 정하는 경우에는 이에 따르는 것으로 한다.

제6조 (이용의 제한) “을”은 정보콘텐츠의 이용에 있어 다음 각 호에 해당하거나 해당될 우려가 있는 경우 정보콘텐츠를 이용할 수 없다.

1. 사회통념상 인정되지 않는 경우
2. 개인의 기본적 인권을 침해하는 경우
3. 영리 목적으로 이용하는 경우
4. 연구계획서 상에 기재한 내용과 다르게 이용하는 경우

제7조 (정보콘텐츠의 제공) ① “갑”은 제2조에 의한 정보콘텐츠를 “을”에게 제공함에 있어 “갑”이 사전에 정해 놓은 정보형태와 제공방법으로 제공하는 것을 원칙으로 한다. 단, “을”의 별도의 요청이 있는 경우 “을”의 이용 편의성을 최대한 반영하여 제공할 수 있다.

② 제1항 단서에 해당하는 경우 정보콘텐츠의 제공에 있어 “갑”의 가공·편집 등이 필요한 경우에는 그 소요되는 비용(이하 “수수료”라 한다)은 “을”이 부담하며 이 경우 수수료는 실비를 원칙으로 한다.

③ “을”은 정보콘텐츠 제공 수수료로 금(_____)원정 (₩_____)을 “갑”에 게 계약 체결 후 ()일 이내에 지급한다.

④ 본 조에서 규정하고 있는 정보이용 대가 등의 지급에 관하여 특약이 있는 경우 그에 따른다.

⑤ 본 계약기간 중 제12조에 의해 계약이 해지되는 경우 또는 기타 “을”을 귀책사유로 정보콘텐츠의 이용을 중단하는 경우 “갑”은 기 제공받은 이용 대가 등을 환불하지 아니한다.

제8조 (의무 사항) ① “을”은 갑이 제공한 정보콘텐츠를 이용한 연구상황, 연구성과, 성과 발표 등의 본 정보콘텐츠 이용현황을 (분기별)로 “갑”에게 서면 보고하여야 한다.

② “갑”과 “을”은 본 계약에 근거하여 알게 된 상대방의 비밀정보를 제3자에게 공개해서는 아니된다. 단, 불가피하게 제3자에게 공개해야 하는 경우 사전에 상대방에게 서면으로 동의를 얻어야 한다.

제9조 (성과 발표) ① “을”은 본 정보콘텐츠를 이용한 연구 성과를 발표하는 경우 “국립중앙과학관의 정보콘텐츠를 이용한 결과물” 또는 “국립중앙과학관 소장자료”라는 취지의 내용을 포함시키거나, 문장 중에 아래의 예제의 전부나 일부를 포함시켜 인용하는 것으로 한다.

② “을”은 본 정보콘텐츠의 이용에 의한 결과물이나 그것을 사용한 성과를 발표하는 경우에도 해당 부분에 대해 제1항의 설명을 부기하여야 한다.

제10조 (면책 사항) 정보콘텐츠 및 편집 등을 통한 결과물의 하자과 이로 인해 발생한 모든 손해에 대해 “갑”은 일체의 책임을 부담하지 않는다.

제11조 (계약 내용의 변경) ① “을”은 이용권리자의 변경 또는 이용기관의 인수·합병 등에 의해 본 정보콘텐츠 이용권리자의 변경이 발생한 경우, “갑”에게 사전에 서면으로 통지하며 동의를 얻어야 한다.

② 기타 본 계약의 일부를 개정 또는 보완할 필요가 있을 경우, “갑”과 “을”은 상호 서면 합의에 의하여 본 계약의 내용을 변경할 수 있다.

제12조 (계약의 해지) ① “갑”은 계약기간 중이라도 “을”이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 “을”에 대하여 서면에 의한 통지로서 본 계약을 해지할 수 있다. 이 때 “갑”이 “을”에 대한 해지의 통지를 발송한 날에 본 계약은 종료된 것으로 본다.

1. 제4조 제1항에서 인정하고 있는 권리범위를 벗어나 이용한 경우
2. 제4조 제2항에서 금지하고 있는 행위를 한 경우
3. 제6조에서 제한하고 있는 행위를 한 경우
4. 제7조에 의한 수수료를 납부하지 않는 경우
5. 제8조 내지 제9조에 의한 의무사항을 이행하지 않는 경우 또는 불성실하게 이행한 경우

6. “을”이 제11조에 의한 동의를 얻지 못한 경우 또는 회사청산, 회사정리 절차에 들어가는 경우
7. “을”이 계약에서 규정하고 있는 사항 또는 관계 법령을 위반한 경우
8. 기타 “을”이 계약을 지속하는 것이 어려울 것으로 판단되는 경우

제13조 (계약 종료 후의 조치) ① 본 계약이 종료한 경우 제4조에서 부여하고 있는 이용권리는 즉시 소멸하는 것으로 한다.

② “을”은 본 계약이 종료한 날로부터 30일 이내에 본 계약에 근거하여 제공된 정보콘텐츠 및 제4조 각 호에 근거한 관련 결과물, 복제물 등을 “갑”에게 반환 또는 파기하여야 한다.

③ 제2항의 경우 “을”은 당해 정보가 저장매체나 정보시스템 등으로부터 완전히 제거되었음을 증명하는 파기증명서를 “갑”에게 제출해야 한다.

③ 본 계약의 종료 후에도 제5조에 의한 지적재산권 귀속, 제8조 제2항에 의한 비밀유지의무, 제10조에 의한 면책 사항은 유효하게 존속하는 것으로 한다.

제14조(손해배상 등) ① 다음 각 호의 사항에 해당되는 경우 “갑”은 저작권법 기타 관계법령에 의거하여 민·형사상 소송을 제기할 수 있다.

1. 제12조 각 호의 사유로 계약이 해지되는 경우
2. 제13조에서 규정하고 있는 조치를 이행하지 않는 경우

② “을”의 고의 또는 과실로 “갑”에게 손해가 발생한 경우에는 “을”은 제1항에 의한 형사상 책임과 별도로 손해배상의 책임이 발생하며 이 경우 채무불이행 또는 통상의 직접 손해액을 배상하여야 한다.

제15조 (불가항력) 본 계약의 이행에 있어 천재지변 또는 기타 불가항력인 사유로 인하여 발생한 손해 또는 손실에 대해서는 서로 책임을 지지 아니한다.

제16조 (해석) ① 본 계약에 명시되지 아니한 사항 및 본 계약의 해석상 이의가 있을 때에는 “갑”의 해석에 따르는 것을 원칙으로 한다.

② 계약의 당사자는 본 계약의 내용을 신의성실에 의거하여 준수하여야 한다.

③ 본 계약서에서 명시되지 않은 부분에 대하여는 관련 법규 및 상관습에 따른다.

제17조 (분쟁해결) ① 본 계약의 이행 또는 쌍방의 의무 이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생한 경우에는 쌍방은 이를 원만히 상호협의로 해결하고자 노력한다.

② 제1항에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우 “갑”의 주소지 관할 지방법원을 그 관할로 하여 재판함으로써 해결한다.

제18조 (특약사항) 상기 계약일반사항 이외에 “갑”과 “을”은 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 특약사항이 본문과 상충되는 경우에는 특약사항이 우선하여 적용된다.

※ 정보콘텐츠별 특성에 따라 계약내용을 추가 조정할 수 있음

국립중앙과학관 자연사정보콘텐츠 이용계약서
- 비상업적 이용(기타 비영리 목적) -

국립중앙과학관(“갑”이라 한다)과 _____(이하“을”이라 한다)은 “갑”이 보유하고 있는 _____(이하 “정보콘텐츠”라 한다)의 이용에 관해 아래와 같이 이용허락계약을 체결한다.

제1조 (목적) 본 계약은 “갑”이 보유하고 있는 정보콘텐츠를 “을”이 비영리적 목적으로 이용할 수 있도록 정보콘텐츠의 제공, 이용권리 등 관련 사항을 규율함을 목적으로 한다.

제2조 (대상 정보콘텐츠 및 이용목적) “갑”이 “을”에게 제공하는 정보콘텐츠는 아래와 같다.

1. 정보콘텐츠명 :
2. 세부 정보 :
3. 정보 형태 :
4. 용량(건수) :
5. 이용 목적 :

제3조 (계약기간) ① 본 계약의 계약기간은 계약일로부터 _____년 _____월 _____일까지로 하되, 쌍방의 합의에 의해 연장할 수 있다.

② 제1항의 계약기간 만료 1개월 전에 “을”이 계약연장의 의사를 서면으로 “갑”에게 통보하고 “갑”이 이를 인정한 경우 본 계약은 1년간 연장된다.

제4조 (이용권리의 범위) ① “갑”은 제2조에 의한 비영리 목적의 정보콘텐츠 이용에 관하여 다음 각 호의 이용권리를 비독점적으로 “을”에게 허락한다.

1. 정보콘텐츠의 전부 또는 일부에 대한 복제 행위
2. 정보콘텐츠를 이용한 결과물의 복제·배포·방송·전송 행위

② “을”의 이용권리는 제2조 5호에서 규정하는 이용 목적에 합치되는 범위 내에서만 허락되며, 정보콘텐츠 원본의 재배포, 2차적 저작물의 작성, 제1항에서 규정하는 이용권리를 양도 또는 담보의 목적물로 제공하는 행위 등은 할 수 없다.

③ 제1항 각 호의 권리 및 제공된 정보콘텐츠를 이용한 결과 생산되는 각종 결과물에 대한 제반 권리는 본 계약기간 내에만 행사할 수 있다.

제5조 (지적재산권의 귀속) “갑”이 제공한 일체의 정보콘텐츠 및 제공된 정보콘텐츠를 이용한 결과 발생하는 각종 결과물에 대한 지적재산권과 민법상의 소유권 등 각종 권리는 “갑”에 귀속하는 것을 원칙으로 한다. 단, 제공된 정보콘텐츠를 이용한 결과 발생하는 각종 결과물에 대한 지적재산권과 민법상의 소유권 등 각종 권리는 “갑”과 “을”이 협의하

여 달리 정하는 경우에는 이에 따르는 것으로 한다.

제6조 (이용의 제한) “을”은 정보콘텐츠의 이용에 있어 다음 각 호에 해당하거나 해당될 우려가 있는 경우 정보콘텐츠를 이용할 수 없다.

1. 사회통념상 인정되지 않는 경우
2. 개인의 기본적 인권을 침해하는 경우
3. 영리 목적으로 이용하는 경우
4. 이용계획서 상에 기재한 내용과 다르게 이용하는 경우

제7조 (정보콘텐츠의 제공) ① “갑”은 제2조에 의한 정보콘텐츠를 “을”에게 제공함에 있어 “갑”이 사전에 정해 놓은 정보형태와 제공방법으로 제공하는 것을 원칙으로 한다. 단, “을”의 별도의 요청이 있는 경우 “을”의 이용 편의성을 최대한 반영하여 제공할 수 있다.

② 제1항 단서에 해당하는 경우 정보콘텐츠의 제공에 있어 “갑”의 가공·편집 등이 필요한 경우에는 그 소요되는 비용(이하 “수수료”라 한다)은 “을”이 부담하며 이 경우 수수료는 실비를 원칙으로 한다.

③ “을”은 정보콘텐츠 제공 수수료로 금(_____)원정 (₩_____)을 “갑”에게 지급한다.

④ “을”은 제3항의 정보콘텐츠 제공 수수료를 본 계약 체결시 “갑”에게 지급하여야 한다.

⑤ 본 조에서 규정하고 있는 정보이용 대가 등의 지급에 관하여 특약이 있는 경우 그에 따른다.

⑥ 본 계약기간 중 제14조에 의해 계약이 해지되는 경우 또는 기타 “을”을 귀책사유로 정보콘텐츠의 이용을 중단하는 경우 “갑”은 기 제공받은 이용 대가 등을 환불하지 아니한다.

제8조 (의무 사항) ① “을”은 갑이 제공한 정보콘텐츠를 이용한 결과물로 수행되는 서비스 등의 정보콘텐츠의 이용 및 서비스 현황에 대하여 (분기별)로 “갑”에게 서면 보고하여야 한다.

② “을”은 본 정보콘텐츠 및 이를 이용한 각종 서비스를 하는 경우 “국립중앙과학관의 정보콘텐츠를 이용한 결과물” 또는 “국립중앙과학관 소장자료”라는 설명을 부기하여야 한다.

③ “갑”과 “을”은 본 계약에 근거하여 알게 된 상대방의 비밀정보를 제3자에게 공개해서는 아니된다. 단, 불가피하게 제3자에게 공개해야 하는 경우 사전에 상대방에게 서면으로 동의를 얻어야 한다.

제9조 (면책 사항) 정보콘텐츠 및 편집 등을 통한 결과물의 하자과 이로 인해 발생한 모든 손해에 대해 “갑”은 일체의 책임을 부담하지 않는다.

제10조 (계약 내용의 변경) ① “을”은 이용권리자의 변경 또는 이용기관의 인수·합병 등에 의해 본 정보콘텐츠 이용권리자에 변경이 발생한 경우, “갑”에게 사전에 서면으로 통

지하며 동의를 얻어야 한다.

② 기타 본 계약의 일부를 개정 또는 보완할 필요가 있을 경우, “갑”과 “을”은 상호 서면 합의에 의하여 본 계약의 내용을 변경할 수 있다.

제11조 (계약의 해지) ① “갑”은 계약기간 중이라도 “을”이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 “을”에 대하여 서면에 의한 통지로서 본 계약을 해지할 수 있다. 이 때 “갑”이 “을”에 대한 해지의 통지를 발송한 날에 본 계약은 종료된 것으로 본다.

1. 제4조 제1항에서 인정하고 있는 권리범위를 벗어나 이용한 경우
2. 제4조 제2항에서 금지하고 있는 행위를 한 경우
3. 제6조에서 제한하고 있는 행위를 한 경우
4. 제7조에 의한 수수료를 납부하지 않는 경우
5. 제8조 내지 제9조에 의한 의무사항을 이행하지 않는 경우 또는 불성실하게 이행한 경우
6. “을”이 제10조에 의한 동의를 얻지 못한 경우 또는 회사청산, 회사정리 절차에 들어가는 경우
7. “을”이 계약에서 규정하고 있는 사항 또는 관계 법령을 위반한 경우
8. 기타 “을”이 계약을 지속하는 것이 어려울 것으로 판단되는 경우

제12조 (계약 종료 후의 조치) ① 본 계약이 종료한 경우 제4조에서 부여하고 있는 이용권리는 즉시 소멸하는 것으로 한다.

② “을”은 본 계약이 종료한 날로부터 30일 이내에 본 계약에 근거하여 제공된 정보콘텐츠 및 제4조 각 호에 근거한 관련 결과물, 복제물 등을 “갑”에게 반환 또는 파기하여야 한다.

③ 제2항에 의해 반환 또는 파기하는 경우 “을”은 당해 정보가 “을”의 연구기기 등으로부터 완전히 제거되었음을 증명하는 파기증명서를 “갑”에게 제출해야 한다.

③ 본 계약의 종료 후에도 제5조에 의한 지적재산권 귀속, 제8조 제2항에 의한 비밀유지 의무, 제9조에 의한 면책 사항은 유효하게 존속하는 것으로 한다.

제13조(손해배상 등) ① 다음 각 호의 사항에 해당되는 경우 “갑”은 저작권법 기타 관계법령에 의거하여 민·형사상 소송을 제기할 수 있다.

1. 제11조 각 호의 사유로 계약이 해지되는 경우
2. 제12조에서 규정하고 있는 조치를 이행하지 않는 경우

② “을”의 고의 또는 과실로 “갑”에게 손해가 발생한 경우에는 “을”은 제1항에 의한 형사상 책임과 별도로 손해배상의 책임이 발생하며 이 경우 채무불이행 또는 통상의 직접 손해액을 배상하여야 한다.

제14조 (불가항력) 본 계약의 이행에 있어 천재지변 또는 기타 불가항력인 사유로 인하여 발생한 손해 또는 손실에 대해서는 서로 책임을 지지 아니한다.

제15조 (해석) ① 본 계약에 명시되지 아니한 사항 및 본 계약의 해석상 이의가 있을 때에는 “갑”의 해석에 따르는 것을 원칙으로 한다.

② 계약의 당사자는 본 계약의 내용을 신의성실에 의거하여 준수하여야 한다.

③ 본 계약서에서 명시되지 않은 부분에 대하여는 관련 법규 및 상관습에 따른다.

제16조 (분쟁해결) ① 본 계약의 이행 또는 쌍방의 의무 이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생한 경우에는 쌍방은 이를 원만히 상호협의로 해결하고자 노력한다.

② 제1항에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우 “갑”의 주소지 관할 지방법원을 그 관할로 하여 재판함으로써 해결한다.

제17조 (특약사항) 상기 계약일반사항 이외에 “갑”과 “을”은 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 특약사항이 본문과 상충되는 경우에는 특약사항이 우선하여 적용된다.

--

위와 같이 본 계약이 유효하게 성립하였음을 각 당사자는 증명하면서 본 계약서 2통을 작성하여, 각각 서명(또는 기명)날인 후 “갑”과 “을”이 각각 1통씩을 보관한다.

붙임 : 이용계획서

20 년 월 일

(“갑”)

(“을”)

기관명 :

기관명 :

주 소 :

주 소 :

대표자 :

(인)

대표자 :

(인)